

**Nr. 107 Begründung zur Erstvorlage eines Gesetzes über die Erfindungen von Gefolgsmännern.
25. Juni 1936***R 43 II/1558a, Bl. 120–130 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Durch den Erlaß des Patentgesetzes² haben bereits bedeutungsvolle soziale Forderungen auf dem Gebiet der Erfindung im nationalsozialistischen Sinne ihre Regelung erfahren. Es gilt dies vor allem für die Wahrung der Erfinderehre und die Gewährung von Kostenermäßigungen für mittellose Erfinder bei der Erlangung und Geltendmachung des Erfinderschutzes. Außerhalb des Kreises des Patentgesetzes, aber doch in engster Berührung mit ihm, stehen die arbeitsrechtlichen Fragen der sogen. Angestelltenerfindung. Auch hier handelt es sich um die Aufgabe des nationalsozialistischen Staates, die Entfaltung der schöpferischen Persönlichkeit zu fördern und ihr Werk gegen Ausbeutung zu schützen. Der Wert des neuen Erfinderrechts ist zu einem wesentlichen Teile davon abhängig, daß auch auf dem Gebiet der Erfindung von Gefolgsmännern die richtige Lösung gefunden wird. Es wurde deshalb davon abgesehen, diese Frage, wie ursprünglich beabsichtigt, im Rahmen eines allgemeinen Gesetzes über das Arbeitsverhältnis zu regeln, da der Zeitpunkt der Verabschiedung eines solchen Gesetzes zur Zeit noch nicht vorausszusehen ist³. Es ist jedoch daran festzuhalten, daß auch der vorliegende Entwurf, der die Regelung der Erfindung von Gefolgsmännern vorwegnimmt, nichts anderes sein soll als ein Teilabschnitt des Gesetzes, das die gesamte Regelung der arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen Unternehmer und Gefolgsmann zum Gegenstand hat. Bei Schaffung eines solchen Gesetzes wird daher auch die Erfindung von Gefolgsmännern dort ihren Platz wieder erhalten.

Der vorliegende Gesetzentwurf ist in engem Anschluß an das Ergebnis von Beratungen aufgestellt, die im Arbeitsrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht unter Mitwirkung von Vertretern des Reichsarbeitsministeriums, des Reichsjustizministeriums, der Deutschen Arbeitsfront und des Patentrechtsausschusses der Akademie stattgefunden haben⁴.

Die Gestaltung des Rechts der Erfindung von Gefolgsmännern ist von außerordentlich großer sozialer, wirtschaftlicher und ethischer Bedeutung. Seine Wichtigkeit ergibt sich schon daraus, daß weitaus die Mehrzahl aller wertvollen Erfindungen heute in gewerblichen Betrieben zustande kommen. Trotz ihrer Bedeutung hat diese Frage eine gesetzliche Regelung noch nicht gefunden. Das Recht der sogen. „Angestelltenerfindung“ ist bisher durch Rechtsprechung, Schrifttum und nicht zuletzt auch durch eine Reihe von tariflichen Regelungen (vgl. z. B. den als Tarifordnung weiter geltenden Reichstarifvertrag für die akademisch gebildeten Angestellten der chemischen Industrie⁵) gestaltet worden. Grundsätzlich galt die freie Vereinbarung der Parteien.

¹ GesEntw. des RAM, sämtl. Reichsministern m. d. B. zugeleitet, etwaige Bedenken rasch mitzuteilen, damit das Gesetz nach einer abschließ. Besprechung möglichst noch vor dem Inkrafttreten des PatentG (u. Anm. 2) verabschiedet werden könne; R 43 II/1558a, Bl. 116–130; auch in: R 22/629, Bl. 51–65; R 5101/23534, unfol. Vgl. KURZ, Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 8ff.

² Vom 5. 5. 1936 (RGBl. II S. 117). Näheres s. Dok. Nr. 7.

³ Zur Vorgeschichte vgl. die Hinweise bei Dok. Nr. 7 Anm. 11.

⁴ Zu diesen Beratungen s. KURZ, Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 75–82; der sog. Schwarzburger Entwurf des ADR-Ausschusses vom 14. 6. 1935 gedruckt ebd. S. 257–259.

⁵ Abgeschlossen am 27. 4. 1920, vom RAM ab 20. 8. 1920 für allgemeinverbindlich erklärt; s. ebd. S. 68–70, Abdruck im Auszug dort S. 241–243.

Dieser Rechtszustand kann indessen auf die Dauer nicht als ausreichend angesehen werden. Die Allgemeinheit hat an einer gerechten und zweckmäßigen Lösung des Fragenkreises ein so erhebliches Interesse, daß die Regelung weiterhin nicht mehr überwiegend dem Willen der Parteien oder auch der tariflichen Ausgestaltung allein überlassen bleiben kann. Dem Angestellten-Erfinder als einem wesentlichen Träger der schöpferischen Entwicklung der Nation muß der Erfolg seines Könnens und seines Fleißes gesichert werden. Dabei muß gleichzeitig die Gewähr gegeben sein, daß das Ergebnis der Erfindertätigkeit in vollem Umfange der deutschen Wirtschaft zugute kommt, deren weiterer erfolgreicher Ausbau und deren Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland zu einem großen Teile davon abhängen, daß die neu auftauchenden technischen Probleme ihre Lösung finden und neue Gedanken und Anregungen den Produktionsprozeß verbessern. Hier einen gerechten Ausgleich und eine zweckmäßige Regelung zu finden, ist bei den ideellen und volkswirtschaftlichen Werten, die auf dem Spiele stehen, Aufgabe des Gesetzgebers.

Die Vorschriften des vorliegenden Entwurfs beschränken sich auf die arbeitsrechtliche Seite, d. h. auf die Regelung des Verhältnisses zwischen dem Gefolgsmann als Erfinder und dem Unternehmer. Die Regelung der rein patentrechtlichen Fragen, also die Durchführung des Patenterteilungsverfahrens und die Aufrechterhaltung der Patente ist Gegenstand des Patentgesetzes.

Im Vordergrund steht die Frage, wem das Recht auf die Erfindung zustehen soll, ob dem Gefolgsmann oder dem Unternehmer. Die bisherige Lehre suchte eine Lösung in der Weise zu finden, daß sie die Erfindungen in drei Gruppen einteilte und die Frage je nach Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen beantwortete. Man kam zu einer Trennung in die sog. Betriebserfindung, die Diensterfindung und die freie Erfindung.

Der Begriff der Betriebserfindung war nicht einheitlich. Man verstand im allgemeinen solche Erfindungen darunter, die durch das Zusammenarbeiten mehrerer Angestellter unter Benutzung der schon bei dem Unternehmen vorhandenen Vorarbeiten und Erfahrungen gemacht wurden, so daß sich eine Scheidung des Anteils des einzelnen Gefolgsmannes von dem des Unternehmens nicht ermöglichen ließ (vgl. Reichsgericht-Entsch[eidungen] Bd. 127, S. 198, 201). Eine etwas abweichende Begriffsbestimmung bringt der oben erwähnte Reichstarifvertrag der chemischen Industrie in seinem § 9 II A. Eine Betriebserfindung liegt danach vor, „wenn die Merkmale einer Erfindung durch die Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten und Hilfsmittel des Betriebes dergestalt gegeben sind, daß die Durchführung über eine handwerksmäßige Tätigkeit nicht hinausgeht“. In diesem Falle wurde nicht der Gefolgsmann, sondern der Betrieb als der eigentliche Erfinder angesehen.

Im Gegensatz hierzu wurde eine Erfindung als Diensterfindung bezeichnet, wenn ein bestimmter einzelner Angestellter (oder mehrere bestimmte Angestellte) die Erfindung auf Grund eines besonderen Auftrages oder innerhalb seines vertragsmäßigen Aufgabenkreises gemacht hat. Häufig wurden zu den Diensterfindungen auch die betriebsverwandten freien Erfindungen gerechnet, d. h. Erfindungen eines Gefolgsmannes, deren Verwertung oder Verwendung in den Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung des Unternehmens fiel, die aber gemacht waren, ohne daß die erfinderische Tätigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten des Gefolgsmanns gehörte. Zu der freien Erfindung endlich zählte man dann alle noch übrig bleibenden Erfindungen.

Das Recht auf die Erfindung wurde nach der bisherigen Auffassung [sowohl] bei der Betriebserfindung als auch bei der Diensterfindung dem Unternehmer zuerkannt. Hierbei war zweifelhaft, ob der Unternehmer das Recht an der Diensterfindung von dem Recht des Gefolgsmannes herleitete oder ob es in seiner Person entstand. Die Rechtsprechung des Reichsgerichts neigte zu dem abgeleiteten Erwerb hin. Die Erfindung wurde demnach zunächst Eigentum des Angestellten und ging erst dann auf Grund des Dienstvertrages auf den Dienstherrn über. Der Wille auf die Übertragung konnte nach dieser Ansicht aber bereits im voraus und auch stillschweigend erklärt werden. Man nahm sogar häufig an, daß in dem Abschluß des Dienstvertrages ein Vertrag auf Übertragung aller künftigen Erfindungen liege, soweit sie als Diensterfindungen anzusehen seien. Bei den Betriebserfindungen dagegen wurde das Recht unmittelbar von dem Unternehmer erworben.

§ 1⁶

Diese in ihrer begrifflichen Abgrenzung uneinheitliche und nach ihrer tatsächlichen Feststellung hin häufig außerordentlich schwierige und zweifelhafte Aufspaltung der bisherigen Angestellten-Erfindung ist nunmehr verlassen worden. An ihre Stelle tritt eine Zweiteilung, die sich im wesentlichen daraus ergibt, daß die neue Regelung den Begriff der Betriebserfindung nicht mehr kennt. Man geht davon aus, daß die jeder Erfindung zugrunde liegende schöpferische Idee niemals dem unpersönlichen Betrieb zugeschrieben werden, sondern allein vom Menschen hervorgebracht werden kann. Wenn auch unbestreitbar die gesamte Organisation eines Betriebes beim Zustandekommen einer im Betriebe gemachten Erfindung wesentlich mitwirkt, wenn auch der erfinderische Erfolg oftmals nur auf Grund systematischer Zusammenarbeit vieler Kräfte eines Betriebes, als Ergebnis einer genau bestimmten Arbeitsteilung und Arbeitsmethode in Verbindung mit den Einrichtungen und Erfahrungen des Betriebes möglich wird, so kann durch all dies doch immer nur eine Grundlage geschaffen werden, auf Grund derer der menschliche Geist dann die erfinderische Idee hervorbringt. Der Betrieb als solcher kann nicht erfinden; durch die Organisation allein wird keine neue Idee geschaffen. Es ist vielmehr die schöpferische Arbeit des Einzelnen, der sie in dieser Organisation hervorbringt⁷.

Hiervon ausgehend kennt das neue Gesetz als Erfinder nicht mehr einen Betrieb, sondern immer nur einen oder mehrere Gefolgsmänner. Sie allein sind im Sinne des § 3 des Patentgesetzes⁸ als Erfinder anzusehen. Ihnen steht somit auch das Recht auf das Patent zu. Jedoch sind sie in bestimmten Fällen verpflichtet, ihre Erfindung dem Unternehmer zur Förderung der Betriebszwecke zur Verfügung zu stellen. In dem Bestehen oder dem Nichtbestehen dieser Verpflichtung unterscheiden sich nunmehr allein die beiden Arten der Erfindungen von Gefolgsmännern.

Entscheidend für die Regelung dieser Frage mußte die heutige Auffassung von der Betriebsgemeinschaft sein, wie sie in unserem nationalsozialistischen Arbeitsrecht, insbesondere durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit⁹ Geltung erlangt hat. Der diese Gemeinschaft beherrschende Grundsatz der Treue schließt eine Regelung aus, die den Gefolgsmann berechtigt, eine von ihm gemachte Erfindung, die in den Aufgabenkreis des Betriebes fällt, für sich zu behalten oder sie gar an ein Konkurrenzunternehmen zu verkaufen. Solche Erfindungen sind vielmehr, wie es der Entwurf vorsieht, dem Unternehmer – gegen entsprechende Entschädigung des Gefolgsmannes – zur Verfügung zu stellen. Es kann vom Standpunkt des Entwurfs auch nicht darauf ankommen, ob die Erfindung etwa auf Grund eines besonderen Auftrages oder innerhalb eines besonderen vertragsmäßigen Aufgabenkreises gemacht worden ist. Vielmehr ist eine Erfindung auch dann dem Betrieb zur Verfügung zu stellen, wenn sie außerhalb der Betriebsräume oder außerhalb der Arbeitszeit entstanden ist, selbst dann, wenn der Gefolgsmann eigene Mittel, eigene Apparate usw. dafür verwendet hat; denn auch in diesen Fällen würde die Zulassung einer Ausbeutung der Erfindung gegen den Unternehmer dem Wesen des Arbeitsverhältnisses als eines Treueverhältnisses widersprechen.

⁶ GesEntw. § 1 lautete: „(1) Hat ein Gefolgsmann (Arbeiter oder Angestellter) eine patentfähige Erfindung gemacht, die in das Arbeitsgebiet des Betriebes fällt, so ist er verpflichtet, sie dem Unternehmer zur Förderung der Betriebszwecke zur Verfügung zu stellen.“

(2) Der Gefolgsmann ist verpflichtet, die Erfindung alsbald dem Unternehmer schriftlich zu melden (Erfindungsmeldung). In der Meldung hat er die Aufgabe und ihre Lösung zu bezeichnen und unter Beifügung etwaiger Arbeitsaufzeichnungen das Zustandekommen der Erfindung kurz zu beschreiben, wobei die ihm vom Dienstvorgesetzten erteilten Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Hilfsmittel und Vorarbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit anzugeben sind. Der Gefolgsmann ist auch dann zur Erfindungsmeldung verpflichtet, wenn Zweifel bestehen können, ob die Erfindung patentfähig ist.

(3) Haben mehrere Gefolgsmänner bei einer Erfindung zusammengewirkt, so wird durch die Meldung eines Gefolgsmannes die Meldepflicht auch der übrigen erfüllt; auf Verlangen sind sie jedoch zu Zusatzmeldungen verpflichtet.“

⁷ Zur Zurückführung dieses individualist. Ansatzes auf ein Wort Hitlers s. Dok. Nr. 7 Anm. 2.

⁸ Ebd. Anm. 9.

⁹ AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45), das auch die Bezeichnung „Gefolgsmänner“ für Betriebsangehörige eingeführt hatte.

Damit ist eine Abgrenzung der Erfindungen, die der Gefolgsmann dem Unternehmer zur Verfügung zu stellen verpflichtet ist, von den freien Erfindungen gegeben. Geht man von den bisherigen Begriffen aus, so stünden hiernach im wesentlichen die Betriebs-, die Dienst- und die betriebsverwandte freie Erfindung dem Unternehmer zu. Die Verpflichtung, eine Erfindung zur Verfügung zu stellen, ist auf *patentfähige* Erfindungen beschränkt. Um jedoch nicht eine Unsicherheit darüber entstehen zu lassen, ob eine Erfindung patentfähig ist und ob sie darum dem Unternehmer gemeldet werden muß, wird bestimmt, daß der Gefolgsmann auch dann zur Erfindungsmeldung verpflichtet ist, wenn Zweifel über die Patentfähigkeit der Erfindung bestehen können.

Hat der Gefolgsmann eine patentfähige Erfindung gemacht, so ist er verpflichtet, eine sogen. Erfindungsmeldung zu erstatten. In dieser Meldung, die schriftlich sein muß, hat er die Aufgabe und ihre Lösung zu bezeichnen und unter Beifügung etwaiger Arbeitsaufzeichnungen das Zustandekommen der Erfindung genau zu beschreiben, wobei die ihm von Dienstvorgesetzten erteilten Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Hilfsmittel und Vorarbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit anzugeben sind. Diese genaue Festlegung des Inhalts der Erfindungsmeldung erscheint unentbehrlich, da sie doch die wesentlichsten Unterlagen für das ganze spätere Verfahren, nicht zuletzt auch für die Höhe der Vergütung schafft.

Unterläßt es der Gefolgsmann, die Meldung zu erstatten, oder gibt er sie in wesentlichen Punkten falsch ab, sei es, daß er selbst gar nicht der Erfinder ist, sei es, daß er den Vorgang unrichtig beschreibt, so liegt darin eine Verletzung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Im übrigen wird man, auch ohne daß es ausdrücklich gesagt ist, davon ausgehen müssen, daß der Unternehmer Erfindungen, über die eine Meldung zu Unrecht unterlassen wurde, trotzdem für sich in Anspruch nehmen kann. Auch bleiben Meldungen, die Fehler enthalten, in ihrem richtigen Teile gültig.

Häufig kommt eine Erfindung erst durch das Zusammenwirken mehrerer Gefolgsmänner zustande. In diesem Falle wird in der Regel die Erfindungsmeldung durch einen von ihnen genügen. Jedoch kann auch die Ansicht der übrigen Gefolgsmänner für die Klärung des Erfindungsvorganges, nicht zuletzt auch für die Feststellung des Anteils der einzelnen beteiligten Gefolgsmänner an der Erfindung von Bedeutung sein. Der Unternehmer ist deshalb berechtigt, von den an der Erfindung beteiligten Gefolgsmännern, die eine Erfindungsmeldung nicht gemacht haben, Zusatzmeldungen zu verlangen.

§ 2¹⁰

Nachdem der Unternehmer so von der Erfindung Kenntnis erhalten hat, muß er sich entschließen, ob er die Erfindung in Anspruch nehmen will. Dies wird die Regel sein. In diesem Fall ist eine Erklärung des Unternehmers nicht erforderlich. Nur wenn er auf die Erfindung verzichtet, hat er dies dem Gefolgsmann schriftlich zu erklären. Diese negative Fassung wurde gewählt, um das Verfahren möglichst zu vereinfachen, da dem Unternehmer so für den Regelfall die Abgabe einer Erklärung erspart bleibt.

Im Interesse des Erfinders soll diese Erklärung möglichst bald erfolgen. Ander[er]seits wird auch dem Unternehmer eine gewisse Frist für seine Erklärung zugewilligt werden müssen, da sich häufig die Bedeutung einer Erfindung nicht sofort übersehen läßt. Für seine Entschließung wird dem Unternehmer eine Frist von längstens drei Monaten vom Zeitpunkt der Erfindungsmeldung an

¹⁰ GesEntw. § 2: „(1) Will der Unternehmer die Erfindung nicht in Anspruch nehmen, so hat er dies sobald als möglich, spätestens aber innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Erfindungsmeldung dem Gefolgsmann schriftlich zu erklären. Nach Empfang der Erklärung ist der Gefolgsmann berechtigt, über die Erfindung frei zu verfügen.

(2) Erklärt der Unternehmer schriftlich dem Gefolgsmann vor Ablauf der Frist, daß er die Erfindung für sich in Anspruch nehmen, so geht mit diesem Zeitpunkt das Recht an der Erfindung auf den Unternehmer über. Es geht mit Ablauf der Frist auf ihn über, wenn er dem Gefolgsmann keine Erklärung abgibt.

(3) Der Arbeitsherr hat die Erfindung geheim zu halten, wenn er sie nicht in Anspruch nimmt. Der Gefolgsmann hat die Erfindung geheim zu halten, bis er die freie Verfügung darüber erlangt.“

gegeben. Gibt er innerhalb dieser Frist dem Gefolgsmann gegenüber keine Erklärung ab, so geht das Recht an der Erfindung auf ihn über. Er kann aber auch schon vor Ablauf dieser Frist schriftlich erklären, daß er die Erfindung für sich in Anspruch nehme, um so möglichst frühzeitig eine Entscheidung herbeizuführen. Dann geht bereits mit diesem Zeitpunkt das Recht an der Erfindung auf ihn über.

Dieser Übergang bedeutet, daß alle Rechte an der Erfindung dem Unternehmer zustehen, unbeschadet der Nennung des Erfinders gemäß § 36 des Patentgesetzes¹¹. Man hat davon abgesehen, dem Unternehmer lediglich Verwertungsrechte zu gewähren. Hiergegen sprechen wichtige praktische Gesichtspunkte. Würde das Patent auf den Namen des Gefolgsmannes eingetragen, so könnte er rechtswirksam darüber verfügen. Er könnte z. B. das Patent durch Nichtzahlen der Gebühren zum Erlöschen bringen. Dieser Gefahr darf man den Unternehmer, von dem der Gefolgsmann in der Regel schon die Gegenleistung für die Erfindung erhalten haben wird, nicht ohne Zwang aussetzen. Die Gefahren würden sich noch erhöhen, wenn der Gefolgsmann seine Stellung verlassen und jede nähere Beziehung zu seinem bisherigen Unternehmer aufgegeben hat. Häufig wird sich in diesen Fällen nicht einmal mehr der Aufenthaltsort des Gefolgsmannes feststellen lassen; es würde dann für den Unternehmer besonders schwer erträglich sein, wenn seine Verwertungsrechte vom Verhalten des Gefolgsmannes abhängig wären. Noch schwieriger könnte es werden, wenn mehrere Gefolgsmänner an der Erfindung mitgewirkt haben. Dann wäre das Patent auf diese Gefolgsmänner einzutragen, die dann immer in einer gewissen gegenseitigen Fühlung bleiben müßten. Dies alles würde eine starke Belastung des Verwertungsrechts des Unternehmers darstellen.

Ist somit der Übergang des Rechtes an der Erfindung für den Unternehmer außerordentlich bedeutungsvoll, so ist dem gegenüber das Interesse des Gefolgsmannes daran, daß ihm dieses Recht verbleibt und nur ein Verwertungsrecht übergeht, sehr viel geringer. Ein Nachteil für den Gefolgsmann könnte im wesentlichen nur in den im § 4 Abs. 3¹² erwähnten Fällen eintreten, wenn nämlich der Unternehmer die Anmeldung nicht weiterverfolgt oder das Patent nicht mehr aufrechterhalten will oder auch, wenn er die Anmeldung unnötig verzögert. In diesen Fällen erhält der Gefolgsmann einen Anspruch auf Übertragung der dem Unternehmer an der Erfindung und dem Patent zustehenden Rechte. Diese Rechte und ein aus ihrer Verletzung unter Umständen entstehender Schadensersatzanspruch werden in der Regel leichter zu verwirklichen sein, als umgekehrt die Rechte, die man dem Unternehmer gegen den Gefolgsmann zuerkennen müßte, wenn dieser, falls das Recht an der Erfindung nicht übergehen würde, durch Verfügungen über sein Patentrecht den Unternehmer schädigt.

Der Unternehmer, der durch die Erfindungsmeldung Kenntnis von der Erfindung erhalten hat, hat diese, wenn er sie nicht in Anspruch nimmt, geheim zu halten. Diese Vorschrift ist im Hinblick auf die §§ 4 und 5 des Patentgesetzes erforderlich, da hiernach im Verfahren vor dem Reichspatentamt der Anmelder als berechtigt gilt, die Erteilung des Patents zu verlangen. Der Gefolgsmann hat also, falls die Erfindung ihm bei Verzicht des Unternehmers zusteht, ein erhebliches Interesse daran, daß kein anderer von der Erfindung erfährt, sie vielleicht anmeldet und er dann erst von diesem die Übertragung des Anspruches auf Erteilung des Patentes verlangen müßte. Eine entsprechende Geheimhaltungspflicht hat deshalb auch der Gefolgsmann, da dem Unternehmer, falls er die Erfindung in Anspruch nimmt, daran liegen muß, daß ihm kein anderer mit der Anmeldung zuvorkommt.

¹¹ Dok. Nr. 7 Anm. 10.

¹² GesEntw. § 4 (3): „Will der Unternehmer [...] die Anmeldung nicht weiter verfolgen oder will er das Patent nicht mehr aufrechterhalten, so kann der Erfinder verlangen, daß ihm der Unternehmer die Rechte überträgt, die er von dem Erfinder und durch die Patentanmeldung erlangt hat. Dasselbe gilt, wenn der Unternehmer die Anmeldung ungebührlich verzögert; weitergehende Ansprüche des Gefolgsmannes werden nicht berührt. Die Absicht, die Anmeldung nicht weiter zu verfolgen oder das Patent nicht mehr aufrechtzuerhalten, hat der Unternehmer dem Erfinder so zeitig mitzuteilen, daß dieser die zur Wahrung der Rechte erforderlichen Maßnahmen treffen kann. Werden die Rechte auf den Erfinder übertragen, so mindert sich sein Vergütungsanspruch (§ 3), wenn und soweit es angemessen erscheint.“

Der Gefolgsmann hat deshalb die Erfindung solange geheimzuhalten, bis feststeht, daß der Unternehmer sie nicht in Anspruch nehmen will.

§ 3¹³

Der Pflicht des Gefolgsmannes, seine Arbeitskraft dem Betrieb zur Verfügung zu stellen, steht auf der andern Seite die Verpflichtung des Unternehmers gegenüber, für das Wohl des Gefolgsmannes zu sorgen und ihm insbesondere ein seiner Leistung entsprechendes Entgelt zu gewähren. Sobald also die Leistung des Gefolgsmannes über das hinausgeht, was nach dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses von ihm verlangt werden kann, ist ihm, da seiner vertragsgemäßen Entlohnung nur diese Leistung zugrunde gelegt worden ist, eine besondere Vergütung zu gewähren.

Der Entwurf geht also davon aus, daß der Gefolgsmann für seine Erfindung immer nur dann eine besondere Vergütung beanspruchen kann, wenn er auch eine besondere Leistung vollbracht hat. Damit scheiden alle die Fälle aus, in denen die Erfindung im Rahmen der vertragsmäßigen Tätigkeit des Gefolgsmannes liegt. Man wird auch von einer besonderen Leistung nicht sprechen können, wenn die Stellung des Gefolgsmannes im Betriebe so ist, daß von ihm selbständige schöpferische Gedanken in einem gewissen Umfang erwartet werden können; z. B. wenn ein leitender Ingenieur gewisse naheliegende Verbesserungen des Produktionsverfahrens, die sich aus der dauernden Beschäftigung mit den entsprechenden Vorgängen gleichsam von selbst ergeben, erfindet. Ferner wird eine besondere Leistung nicht vorliegen, wenn die Tätigkeit des oder der einzelnen an der Erfindung beteiligten Gefolgsmänner über eine rein handwerksmäßige nicht hinausgeht, wenn also beispielsweise die Erfindung durch das planmäßige Zusammenwirken mehrerer Gefolgsmänner zustande gekommen ist, ohne daß dabei der einzelne eine herausragende schöpferische Idee gehabt hat.

Die Zahlung einer besonderen Vergütung wird weiter nur dann gerechtfertigt sein, wenn die Leistung dem Betriebe zugute kommt, d. h. wenn die Erfindung für ihn verwertbar ist. Hier muß besonders betont werden, daß eine solche Verwertbarkeit nicht nur dann vorliegt, wenn die Erfindung praktisch ausgenutzt wird, sondern auch dann, wenn das Patent zum Schutze der Verwertung eigener bereits erworbener Patente des Betriebes dient, also insbesondere bei sogen. Sperrpatenten. Wenn die Erfindung für den Betrieb nicht verwertbar ist, besteht keine Notwendigkeit, die Erfindung dem Gefolgsmann zu entziehen. Dieser kann deshalb verlangen, daß der Unternehmer ihm die Rechte überträgt, die er an der Erfindung und durch die Patentanmeldung erlangt hat.

Im übrigen muß die Vergütung angemessen sein, d. h. ihre Höhe richtet sich nach der besonderen Leistung des Gefolgsmannes und dem Wert der Erfindung für den Betrieb. Dieser Wert wird jedoch häufig und zwar besonders dann, wenn sich die Entwicklung und Bedeutung der Erfindung im Anfang noch nicht übersehen läßt, nur schwer festzustellen sein. Man wird für die Bestimmung der Höhe der Vergütung daher keinen bestimmten Zeitpunkt festlegen, sondern wird auch hier, um den

¹³ GesEntw. § 3: „(1) Ist das Recht an der Erfindung auf den Unternehmer übergegangen, so hat der Gefolgsmann gegen den Unternehmer einen Anspruch auf angemessene Vergütung, es sei denn, daß die Erfindung nicht verwertbar ist oder der Gefolgsmann nach seinem Arbeitsverhältnis, nach seiner Stellung im Betrieb oder nach der Art seiner bei der Erfindung aufgewendeten Tätigkeit billigerweise eine besondere Vergütung nicht erwarten kann.

(2) Ist in angemessener Frist nach Entstehung des Vergütungsanspruchs eine Vereinbarung über Art und Höhe der Vergütung nicht zustande gekommen, so hat der Unternehmer durch schriftliche Erklärung an den Gefolgsmann die Vergütung festzusetzen. Ist diese Bestimmung des Unternehmers unbillig oder wird sie ungebührlich verzögert, so kann der Gefolgsmann die Festsetzung durch gerichtliches Urteil herbeiführen. Nach Ablauf eines Jahres seit der Bestimmung des Unternehmers kann der Gefolgsmann eine Klage auf gerichtliche Festsetzung nur erheben, wenn die Bestimmung des Unternehmers offenbar unbillig war.

(3) Der Unternehmer wie der Gefolgsmann können eine anderweitige gerichtliche Festsetzung der Vergütung verlangen, wenn nachträgliche Umstände hervortreten, die die bisherige Vergütung als offenbar unbillig erscheinen lassen.

(4) Wird eine Vergütung nur aus dem Grunde nicht gewährt, weil die Erfindung nicht verwertbar ist, so kann der Gefolgsmann vom Unternehmer verlangen, daß dieser ihm die Rechte überträgt, die er an der Erfindung und durch die Patentanmeldung erlangt hat.“

außerordentlich verschiedenartig gelagerten Fällen gerecht zu werden, nur eine *angemessene* Frist vorschreiben können. Diese Frist beginnt mit der Entstehung des Vergütungsanspruchs, d. h. mit dem Übergang des Rechts an der Erfindung an den Unternehmer.

Innerhalb dieser Frist soll möglichst eine Einigung zwischen den Parteien über Art und Höhe der Vergütung erfolgen. Nur wenn eine solche Einigung nicht zustande kommt, hat der Unternehmer die Vergütung durch Erklärung an den Gefolgsmann festzusetzen. Die Erklärung muß im Interesse der Schaffung klarer Verhältnisse schriftlich gegeben werden.

Eine solche Festsetzung der Vergütung durch den Unternehmer erscheint vertretbar, da eine Nachprüfung durch das Gericht erfolgen kann. Die Vorschrift, daß bei Unbilligkeit die Festsetzung der Vergütung durch gerichtliches Urteil herbeigeführt werden kann, entspricht der allgemeinen Vorschrift des § 315 BGB. Eine solche Klage auf gerichtliche Festsetzung kann der Gefolgsmann auch nachträglich noch erheben. Jedoch ist die Klage nach Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunkt an, in dem die Festsetzung durch den Unternehmer vorgenommen worden ist, nur noch beim Vorliegen von offenkundiger Unbilligkeit begründet. Die hierin liegende Erschwerung einer Nachprüfung und gegebenenfalls einer Änderung der Vergütung soll dazu dienen, nach einer gewissen Frist möglichst sichere Verhältnisse zu schaffen und die spätere Aufrollung der Vergütungsfrage zu vermeiden.

Der Wert einer Erfindung kann im Laufe der Entwicklung ganz ungewöhnliche Abänderungen erfahren. Zu denken ist hierbei an Fälle, in denen z.B. eine Erfindung durch andere neue Erfindungen vollkommen wertlos gemacht worden ist oder auch umgekehrt, in denen sie durch weitere technische Ausgestaltung eine außerordentliche Wertsteigerung erfährt. Wenn derartige nachträglich hervortretende Umstände die bisherige Vergütung offenbar unbillig erscheinen lassen, so kann sowohl der Unternehmer wie auch der Gefolgsmann eine anderweitige gerichtliche Festsetzung der Vergütung verlangen. Dies gilt sowohl für die Fälle, in denen die Parteien eine Vereinbarung getroffen haben, wie auch dann, wenn der Unternehmer die Vergütung einseitig festgesetzt hat oder diese Festsetzung durch gerichtliches Urteil erfolgt ist. Diese Bestimmung bedeutet die ausdrückliche Einführung der *clausula rebus sic stantibus* und erscheint hier im Hinblick auf die besonders unsicher liegenden und schwer voraussehbaren Entwicklungs- und Verwertungsmöglichkeiten bei Erfindungen angebracht. Hervorzuheben ist, daß eine derartige Klage nur dann in Betracht kommt, wenn *nachträglich* bestimmte Umstände hervortreten. Hierdurch ergibt sich klar die Unterscheidung von der Klage nach § 3 Abs. 2.

Die im vorliegenden Entwurf getroffene Regelung der Vergütungsfrage bedeutet im Vergleich zu dem geltenden Recht einen erheblichen sozialen Fortschritt. Sie gewährleistet dem Gefolgsmann einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung.

[...] ¹⁴

¹⁴ Die nachfolgend begründeten §§ 4–9 regelten die Pflicht des Unternehmers zur Patentanmeldung bzw. bei Nichtverwendung zur Rechtsrückgabe an den Erfinder (vgl. o. Anm. 12), den Erwerb von Auslandspatenten, die rechtl. Unerheblichkeit des Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis für die Stellung des Erfinders, das Patentstreitverfahren analog den Vorschriften des PatentG sowie das Inkrafttreten des Gesetzes.

Der RERzM wünschte in seiner Stellungnahme vom 13. 7. 1936 auch die Aufnahme der Beamtererfindung in das Gesetz; R 43 II/1558a, Bl. 131. Dieser Forderung schlossen sich der RFM und der RKRm an, jedoch mit der Maßgabe, daß für Beamte und Soldaten die Einklagbarkeit ihres Vergütungsanspruchs nach § 3 (2) nicht in Frage komme; ebd. Bl. 139–141. Die Reichsbahn wünschte den Rechtsanspruch des Unternehmers über die patentfähigen Erfindungen hinaus auf alle Gebrauchsmusterschutzfähigen auszudehnen, wogegen der RPM hierdurch das Hauptziel des Gesetzes, nämlich „schöpferisches Forschen nicht nur für den Staatsapparat auszuwerten, sondern es anzuspornen und herauszuheben“, schlechthin vereitelt sah; ebd. Bl. 133–137, 142f. In einer Ressortbesprechung im RAM am 18. 8. 1936 wurde ein zusätzl. Paragraph über die Beamtererfindung konzipiert, der es allein in die Entscheidung des jeweiligen Reichsministers stellte, ob er das Recht an einer Erfindung – patentfähig oder nicht – in Anspruch nahm; die Festlegung der Erfindervergütung von öffentl. Bediensteten sollte „ihre besondere Pflichtverbundenheit gegenüber dem Reich und Volk“ berücksichtigen, ohne das Recht auf gerichtl. Nachprüfung. Der RAM selbst distanzierte sich von diesem Vorschlag, als er ihn am 19. 8. den Ressorts übersandte, indem er darauf verwies, daß damit „die Stellung des Erfinders rechtlich in keiner Weise mehr geschützt ist. Das Wesen des vorliegenden Gesetzes, dessen eigentlicher Sinn und Zweck der Schutz des Erfinders ist, würde hierdurch nicht mehr gewahrt bleiben.“ Ebd. Bl. 144f.

Auch in der Folge vereitelte in erster Linie die beabsichtigte Erstreckung des Gesetzes auf den öffentl. Dienst eine rasche Eini-
gung. Nach einer Reihe weiterer fruchtloser Besprechungen legte der RAM im April 1937 eine Neufassung des Entwurfs vor; s.
Folgeband, Dok. vom 6. 4. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 107 Begründung zur Erstvorlage eines Gesetzes über die Erfindungen von Gefolgsmännern. 25. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d107>